




Дело № 1-572/2020

Номер дела: **1-572/2020**

УИН: **41RS0001-01-2020-005918-52**

Дата начала: **30.06.2020**

Дата рассмотрения: **27.08.2020**

Суд: **Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатский края**

Судья: **Котков Александр Анатольевич**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Ловоцов А.П.		
ПРОКУРОР	Козяева А.Г.		
	Войнов Илья Глебович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.06.2020
Передача материалов дела судье			02.07.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		21.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		03.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.08.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		27.08.2020
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		27.08.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			08.09.2020
Дело оформлено			08.09.2020

Приговоры

Дело № 1-572/2020

следственный номер 11901300001000854

УИД 41RS0001-01-2020-005918-52

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск – Камчатский 27 августа 2020 года

Петропавловск–Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Коткова А.А.,

при секретаре Щербаковой С.О.,

с участием государственного обвинителя:

помощника прокурора г. Петропавловска-Камчатского Козяевой А.Г.,

подсудимого Войнова И.Г.

защитника - адвоката Ловцова А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Войнова ильи глебовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Петропавловске-Камчатском, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не состоящего в браке, иждивенцев не имеющего, работающего грузчиком в ООО «Перевозчик Плюс», инвалида, зарегистрированного и проживающего по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, судимого ДД.ММ.ГГГГ Петропавловск - Камчатским городским судом Камчатского края по пп. «а», «в, «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (с учетом постановлений Петропавловск-Камчатского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о продлении испытательного срока в общей сложности на 2 месяца) к 2 годам лишения свободы, условным с испытательным сроком 2 года 2 месяца, содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу в период с 7 по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.158, ч. 1 ст. 158, п. «а» ч.2 ст.158, ч. 1 ст. 158, ч.1 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Войнов совершил несколько краж, две из которых группой лиц по предварительному сговору. Преступления им совершены в г. Петропавловске-Камчатском, при следующих обстоятельствах:

Так он, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 11 минут до 13 часов 13 минут, находясь в помещении магазина ООО «ДНС Ритейл» по проспекту 50 лет Октября <адрес>, вступил в предварительный сговор с находившимся там же лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в связи с его розыском, на тайное хищение с торгового стеллажа магазина игры для ПлейСтейшн.

Осуществляя задуманное, находясь в указанное время и в указанном месте, действуя совместно и согласованно, соучастники тайно похитили со стеллажа, находящегося в помещении магазина игру для ПлейСтейшн 4 «Бордерлендс 3» (18+), стоимостью 3126 рублей 40 копеек, причинив ООО «ДНС Ритейл» материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 32 минут до 17 часов 34 минут, находясь в помещении магазина цифровой и бытовой техники ООО «ДНС Ритейл», расположенного по проспекту 50 лет Октября <адрес>, тайно похитил камеру ПлейСтейшн Ейе В2, стоимостью 3248 рублей 24 копейки, причинив материальный ущерб ООО «ДНС Ритейл» на указанную сумму.

Кроме того, в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Войнов, находясь в помещении магазина одежды АО «Глория Джинс», расположенного на втором этаже в торговом центре «Шамса» по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес>, тайно похитил куртку ВОВ артикул 001036 тканную красную размер S/C/182, стоимостью 5 499 рублей, а также джемпер БЭК артикул 007169 трикотажный, цвет черный, размер М/182 стоимостью 1099 рублей, а всего на общую сумму 6598 рублей, причинив АО «Глория Джинс» материальный ущерб на указанную сумму.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 44 минуты до 14 часов 52 минут, Войнов, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в связи с его розыском, находясь вместе с ним в помещении магазина одежды ООО «Остин», расположенного в торговом центре «Шамса» по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес>, соучастники тайно похитили куртку мужскую «МайлДжакет», серого цвета, размер S/c44-46, стоимостью 7499 рублей 17 копеек, причинив ООО «Оситин» материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 13 минут, находясь в помещении магазина одежды «21Шоп», принадлежащего индивидуальному предпринимателю «ФИО9», расположенного в торговом центре «Галант Плаза» по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес>, тайно похитил парку «ФИО2 «Ситиджек», стоимостью 5987 рублей 35 копеек, причинив ИП «ФИО9» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО13 виновным себя по всем эпизодам инкриминированных ему деяний признал полностью, раскаялся в содеянном. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого, данных им в ходе предварительного расследования, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов он находился в магазине ООО «ДНС РИТЕЙЛ» вместе с ФИО12, где они тайно похитили игру для приставки ПлейСтейшн. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов в том же магазине тайно похитил камеру для игровой приставки. В один из дней первой половины ноября 2019 года тайно похитил куртку и джемпер из магазина одежды «Глория». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов вместе с ФИО12 в магазине «Остин» они тайно похитили куртку серого цвета. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов он находился в магазине одежды «21Шоп», откуда тайно похитил куртку-парку. (т.1 л.д. 41-44, 236-239, 142-145, т.2 л.д. 131-134, т. 3 л.д.11-12)

Виновность подсудимого, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения игрового диска из магазина «ДНС Ритейл» ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ФИО16 согласно которых в ноябре 2019 года в магазине «ДНС- Ритейл», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес> была проведена инвентаризация товара, в результате чего была выявлена недостача игры для ПлейСтейшн 4 «Бордерлендс», стоимостью 3 126 рублей 40 копеек. Сразу же после этого, она начала просматривать записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина. Во время просмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ увидела, что около 13 часов 00 минут в помещение магазина зашли два парня, которые подошли к стеллажу с игровыми дисками и начали их рассматривать. После этого один из парней взял в руки два игровых диска, осмотрел их и вернул один из дисков на место. После этого они направились в сторону выхода, и она увидела, как парень, у которого в руках находился диск, положил его в сумку, которую держал в руках второй парень, после чего они покинули помещение магазина. Таким образом, действиями указанных лиц, ООО «ДНС Ритейл» был причинен

материальный ущерб на сумму 3 126 рублей 40 копеек. В дальнейшем по данному факту она написала заявление в полицию. В настоящее время ей возвращены денежные средства в сумме 3 100 рублей, в счет возмещения ущерба (т. 2, л.д.186-188).

Оглашенным в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО17, аналогичными показаниям представителя потерпевшего Лебедевой (т. 2 л.д.176-177).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - помещения магазина «ДНС Ритейл», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес>, в ходе которого был изъят CD-R/СиДи-Р диск, с записью с камер видео наблюдения, установленных в помещении магазина (т. 1, л.д.196-199).

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО13, в котором отражено, что он добровольно показал место и способ хищения диска с видеоигрой из магазина «ДНС Ритейл» (т. 2 л.д.161-175);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен CD - R/СиДи-Р диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина «ДНС Ритейл», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 11 минут до 13 часов 13 минут ФИО3, совместно с ФИО12 совершают хищение игры для ПлейСтейшн (т. 2 л.д.135-139).

- актом ревизии результатов инвентаризации товарно - материальных ценностей № И34-001444 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому была выявлена недостача на сумму 3126 рублей 40 копеек (т. 2 л.д.237-238).

Виновность подсудимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту хищения камеры Плей Стейшн 4 Ейе В2, принадлежащей ООО «ДНС Ритейл», подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО18 из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в магазине «ДНС Ритейл» была проведена выборочная инвентаризация товара, в результате чего была выявлена недостача камеры для Плей Стейшн 4 Ейе В2 в корпусе черного цвета стоимостью 3248 рублей 24 копейки. Сразу же после этого, она начала осматривать записи с камер видео наблюдения, установленных в помещении магазина, в ходе чего, во время просмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ увидела, как около 17 часов 00 минут в помещение магазина заходит парень, который подходит к стеллажу и начинает осматривать товар. После чего берет в руки камеру, находящуюся на одном стеллажей, кладет ее в находящейся при нем пакет и покидает помещение магазина (т. 2, л.д.186-188).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО19 аналогичными показаниям представителя потерпевшего Лебедевой (т. 2 л.д.176-177).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ помещения магазина «ДНС Ритейл», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес>, в ходе которого был изъят CD-R/СиДи-Р диск, с записью с камер видео наблюдения, установленных в помещении магазина (т. 1, л.д.98-101).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен CD-R7 СиДи-Р диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина «ДНС Ритейл», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 32 минут до 17 часов 34 минут Войнов, совершает хищение камеры Плей Стейшн 4 Ейе В2 (т. 2, л.д.135-139).

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Войнова, в котором отражено, что он добровольно показал место и способ хищения камеры Плей Стейшн (т. 2 л.д.161-175);

-информацией содержащейся на вещественном доказательстве: CD-R/СиДи-Р диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина «ДНС Ритейл», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 247).

-актом ревизии результатов инвентаризации товарно - материальных ценностей №И34-001444 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому была выявлена недостача камеры Плей Стейшн, стоимостью 3248 рублей 24 копейки (т. 2 л.д. 239-240).

Виновность подсудимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту хищения тканной куртки BOW/БОВ 001036, а также трикотажного джемпера BAC/БЭК 007169, принадлежащих АО «Глория Джинс», подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО20 согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в магазине одежды АО «Глория» ею была проведена выборочная инвентаризация, в ходе которой выявлена недостача мужской куртки и джемпера, на общую сумму 6598 рублей. (т. 2 л.д.63-64).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается:

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Войнова, в котором отражено, что он добровольно показал место и способ хищения куртки и джемпера (т. 2, л.д.161-175);

- актом выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, была выявлена недостача куртки тканной красной S/C/182, стоимостью 5 499 рублей, а также джемпера трикотаж черного, стоимостью 1099 (т. 2 л.д. 93).

Виновность подсудимого, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту хищения куртки фирмы «MaleJacket»/ МайлДжакет, принадлежащей ООО «Остин», совершенного группой лиц по предварительному сговору, подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО21, из которых следует, что в ходе выборочной инвентаризации была выявлена недостача товара, а именно куртки МайлДжакет, стоимостью 7 499 рублей 17 копеек. ДД.ММ.ГГГГ были просмотрены камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина, в ходе чего, во время просмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ она увидела, около 14 часов 00 минут в магазин зашли двое парней и направились в зал с мужской одеждой, после чего один из них подошел к стеллажу с мужскими куртками, взял от туда одну из них, прошел вглубь магазина, и повесил данную куртку на другой стеллаж, после чего ее взял в руки второй парень и начал снимать с нее датчики «Анти - Вор». В это время парень, который перенес куртку на другой стеллаж, стоял неподалеку и наблюдал за происходящим, после чего подошел ко второму парню, который отрывал датчики от куртки и они совместно спрятали ее под куртку, в которую был одет первый парень, после чего покинули помещение магазина (т. 2 л.д.101-103);

Оглашенными покаханиями свидетеля ФИО26 аналогичными показаниям представителя потерпевшего ФИО22 (т. 2 л.д.154-155).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается:

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ-помещения магазина ООО «Остин», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес>, в ходе

которого, был изъят DVD-R/ДиВиДи-Р диск, с записью с камер видео наблюдения, установленных в помещении магазина (т.1 л.д.123-131).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен ДиВиДи-Р диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина ООО «Остин», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 44 минуты до 14 часов 52 Войнов и ФИО23 совершают хищение куртки фирмы МайлДжакет (т. 1 л.д.146-152);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Войнова, в котором отражено, что он добровольно показал место и способ хишения куртки МайлДжакет (т. 2 л.д.161-175);

- актом выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому была выявлена недостача куртки мужской МайлДжакет, серый размер S/C 44-46 стоимостью 7499 рублей 17 копеек (т. 2 л.д.112).

Виновность подсудимого, в совершении преступления, предусмотренного, ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту хищения парки MEDOOZA/МЕДУЗА «Cityjack/Ситиджек», принадлежащей ИП ФИО9 подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО25 являющегося директором магазина «21Шоп», находящегося в ТЦ «Галант Плаза» в г. Петропавловске-Камчатском. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 13 минут на его сотовый телефон позвонила стажер - продавец магазина Алексеева и сообщила о факте хищения мужской куртки из вышеуказанного магазина. В результате просмотра видеонаблюдения установлено, что хищение куртки фирмы «Медуза» совершил молодой парень. (т. 1 л.д.56-57, т.2 л.д. 124-125).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО24 из которых следует, что при срабатывании рамки сигнализации в магазине «21Шоп» она обратила внимание, что из помещения быстрым шагом вышел молодой парень. После быстрого осмотра товара обнаружила, что не хватает мужской куртки черного цвета. После чего она позвонила директору магазина и рассказала о случившемся.(т. 1, л.д.50-51).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - помещения магазина «21 Shop/Illon», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес>, в ходе которого был изъят CD+RW/СиДи+ЭрВи диск, с записью с камер видео наблюдения, установленных в помещении магазина (т. 1 л.д. 20-21);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен CD+RW/ СиДи+ЭрВи диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина «21 Shop/Шоп», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого зафиксировано, как ФИО10 совершает хищение парки Медуза Ситиджек (т. 2 л.д.135-139);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Войнова, в котором отражено, что он добровольно показал место и способ хищения куртки «ФИО2» (т. 2 л.д.161-175);

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - помещения кабинета № участкового пункта полиции, расположенного по адресу: г.Петропавловск - Камчатский., <адрес>, в ходе которого у Войнова была изъята куртка ФИО2 Ситиджек (т. 1 л.д.23-27).

Оценив приведенные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными для обоснования виновности подсудимого в содеянном и квалифицирует его действия:

- по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ игры для ПлейнСтейшн из магазина «ДНС Ритейл» по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору;

- по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ камеры для ПлейСтейш из магазина «ДНС Ритейл» по ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества;

- по факту хищения куртки и джемпера из магазина одежды АО «Глория Джинс» в период с 5 по ДД.ММ.ГГГГ по п. ч.1 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества;

- по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ куртки из магазина «Остин» по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору;

- по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ куртки-парки из магазина одежды «21Шоп» по ч.1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества;

Приведенные в приговоре доказательства в полной мере согласуются с признательной позицией подсудимого. Проанализировав представленные стороной обвинения доказательства, суд пришел к выводу о доказанности совершения Войновым инкриминированных ему краж, в том числе группой лиц по предварительному сговору, при обстоятельствах, указанных в настоящем приговоре.

Квалифицирующий признак преступления «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании. Соучастники вступили в сговор до совершения преступлений, действовали при их совершении совместно и согласованно. Данное обстоятельство подтверждается показаниями подсудимого Войнова, данными видеозаписи.

Стоимость похищенного определена судом на оснований заключения товароведческой экспертизы, товарных накладных (т.1 л.д.67-70, т.5 л.д.81-86). Не доверять указанным сведениям, у суда оснований не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому преступлению, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие инвалидности, по эпизоду кражи игры для ПлейСтейшн из магазина «ДНС Ритейл» -добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по эпизоду кражи парки «Медуза Ситиджек» добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, путем возврата похищенного.

При этом суд не может принять во внимание довод государственного обвинителя о том, что в качестве смягчающего наказания обстоятельства Войнова не может быть признано добровольное частичное возмещение им ущерба потерпевшему, путем возврата похищенного имущества, поскольку похищенная куртка была изъяты при осмотре места происшествия сотрудникам полиции, поскольку в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ к обязательным смягчающим наказание обстоятельствам относятся действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого не установлено.

По данным ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, Войнов имеет судимость (т.3 л.д. 221-223).

По сообщению из психоневрологического диспансера состоит на диспансерном учёте с 2003 года, с диагнозом легкая умственная отсталость (т. 3 л.д. 241).

На учёте в наркологическом диспансере не состоит (т.3 л.д. 242).

Согласно обзорной справки от УУП ГУУП ОУУП и ПДН ОП № УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, Войнов с лицами ранее судимыми, ведущими антиобщественный образ жизни, а также в злоупотреблении алкоголем замечен не был (т. 3 л.д. 244).

Имеет инвалидность, что подтверждается справкой №, выданной ФКУ «ГБ МСЭ по Камчатскому краю Минтруда России (т. 3 л.д. 245).

По месту работы грузчиком в ООО «Перевозчик Плюс» характеризуется положительно, как хороший работник, с чувством ответственности, нарушений и взысканий не имеет.

Согласно представленной в судебном заседании характеристики от сестры подсудимого, она характеризует последнего как доверчивого, отстающего в развитии, в социуме очень неразборчивого, страдаеющего эпилепсией.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, каким-либо хроническим психическим расстройством или иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал таковым ранее, а обнаруживает признаки врожденного умственного недоразвития в форме легкой умственной отсталости, о чем свидетельствуют данные анамнеза, меддокументации, обследования об отставании в психическом развитии с неспособностью усвоить программу общеобразовательной школы, детского сада, с переводом на обучение по вспомогательной программе, низкий уровень развития интеллекта, соответствующий легкой умственной отсталости, преимущественно конкретный тип мышления, узость кругозора. В применении принудительных мер медицинского характера по психическому состоянию не нуждается. Наркоманией и алкоголизмом не страдает (т.2 л.д. 10-11, т.4 л.д.189-190).

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания, подсудимому должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, принимая во внимание признания им своей вины и раскаяние в содеянном, с учетом отсутствия тяжких последствий в результате преступлений, наличие несколько обстоятельств, смягчающих наказание, факт трудовой деятельности подсудимого, его инвалидность, намерение в ближайшее время возместить ущерб потерпевшим в полном объеме, суд в силу ч.4 ст.74 УК РФ считает возможным сохранить Войнову условное осуждение по приговору Петропавловск - Камчатским городским судом Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ, оказать подсудимому доверие и назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, возложив при этом на него исполнение определенных обязанностей.

Оснований для изменения категории преступлений по эпизодам совершения краж в группе лиц, на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки в размере 16 800 рублей, связанные с оплатой вознаграждения адвоката в период предварительного расследования уголовного дела (т. 1 л.д. 227), а также в судебном заседании на сумму 16 128 рублей, которые суд

считает возможным возместить за счет средств федерального бюджета, в связи с имущественной несостоятельностью Войнова, наличия у него инвалидности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Войнова Илью Глебовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ игры для ПлейнСтейшн из магазина «ДНС Ритейл», и назначить наказание по данному преступлению в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- ч.1 ст.158 УК РФ по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ камеры для ПлейСтейш из магазина «ДНС Ритейл», и назначить по данному преступлению наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев;

- по ч.1 ст.158 УК РФ по факту хищения куртки и джемпера из магазина одежды АО «Глория Джинс» в период с 5 по ДД.ММ.ГГГГ, и назначить по данному преступлению наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев;

- п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ куртки из магазина «Остин», и назначить по данному преступлению наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- ч.1 ст.158 УК РФ по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ куртки-парки из магазина одежды «21Шоп», и назначить по данному преступлению наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, в период испытательного срока возложить на Войнова И.Г. исполнение определенных обязанностей: - не менять постоянного места жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением и исправлением осужденного; - один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; - возместить ущерб, причиненный в результате преступлений.

Меру пресечения Войнову И.Г. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Войнова И.Г. – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: CD-R диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина «ДНС Ритейл», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина «ДНС Ритейл» расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,– оставить хранить при уголовном деле; - DVD-R диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина ООО «Остин», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставить хранить при уголовном деле; - CD+RW диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия - помещения магазина «21 Shop/DJon», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле; - куртку «Медуза», марки

«СитиДжек», чёрного цвета находящуюся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО11 – оставить последнему по принадлежности.

Процессуальные издержки в сумме 32928 рублей возместить за счет средств федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск – Камчатский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».